

## Nr. 163 Kommissarische Beratung im Reichsjustizministerium vom 27. September 1939, 16.30 Uhr

R 2/25174, Bl. 26–28 Sitzungsvermerk des MDgt. Schwandt/RFM<sup>1</sup>

Beginn: 16:30

Ort: Reichsjustizministerium

Betr.: Behandlung feindlichen Vermögens im Kriegsfall.

### 1. Vermerk:

Der Entwurf einer Verordnung über die Abwesenheitspflegschaft war am 27. September 1939 Gegenstand einer kommissarischen Beratung in dem federführenden RJuM<sup>2</sup>. Die Verordnung ist bereits im Mai d. Js. vorbereitet worden. Man ging damals davon aus, daß feindliche Ausländer in größerem Umfang interniert werden würden. Tatsächlich ist dies bisher nur verhältnismäßig in geringem Umfang der Fall. Franzosen sind nicht interniert worden. Die Gesamtzahl der Franzosen ist nicht bekannt. Für sie besteht ein Ausreiseverbot. Von den insgesamt 2500 Engländern befinden sich 750 in wehrpflichtigem Alter, davon sind 106 interniert. Die nicht Internierten sind Volksdeutsche oder aus anderen Gründen in Freiheit gelassen.

Ausgangspunkt war, daß man auf dem Gebiet des feindlichen Vermögens Fürsorgemaßnahmen für notwendig hielt, daß man dabei das normale bürgerliche Recht zugrundelegen und nur einige notwendige Ergänzungen vornehmen wollte. Im übrigen wollte man in der Behandlung des feindlichen Vermögens das Vorgehen der Feinde abwarten und gegebenenfalls Vergeltungsmaßnahmen treffen.

Zurzeit liegen über die Maßnahmen in England und Frankreich in Ansehung des feindlichen Vermögens im wesentlichen nur Zeitungsberichte vor. Es soll sich um Maßnahmen der Zwangsverwaltung gegen deutsches Vermögen handeln. Für Marokko und Ägypten sind hier Verordnungen bekannt geworden.

Mit der Verordnung ist keine Beschlagnahmemahme beabsichtigt, wie der Vertreter des RJuM ausdrücklich bemerkte.

Im Laufe der Besprechung stellte es sich aber auf Anfrage des Unterzeichneten heraus, daß die Einsetzung des Abwesenheitspflegers aufgrund der Verordnung eine Verfügungsbeschränkung des durch den Pfleger vertretenen Ausländers zur Folge haben soll. Allein verfügungsberechtigt soll nur der Pfleger sein. Hierin liegt tatsächlich bereits ein Eingriff in das feindliche Vermögen. Insofern hat die Maßnahme einen anderen Charakter als die Pflegschaft des bürgerlichen Rechts, die grundsätzlich die Verfügungsbefugnis des Vertretenen<sup>3</sup> nicht berührt.

<sup>1</sup> Parallele Aufzeichnung des RA und KVR v. Moltke/OKW (Abt. Ausland) in R 2/30023, Bl. 28 f. Abdruck: MOLTKE, Völkerrecht, S. 215 f.

<sup>2</sup> Der RJuM hatte dazu mit Schreiben vom 25. 9. 1939 eingeladen, unter Beifügung des Entw. einer „VO über die Behandlung des im Inland befindlichen engl. und franz. Vermögens“, der aber nicht zum Zuge kam; R 2/30023, Bl. 16–24. Die hier verhandelte „VO über die Abwesenheitspflegschaft“ war nach einer ersten Besprechung am 7. 10. 1938 (ARH V, Nr. 215) konzipiert worden und lag seit Ende Mai 1939 im RJuM als Schubladenentwurf bereit; R 3001/22811, Bl. 67 ff. (APK II 3, Reg. Nr. 32741); R 2/30023, Bl. 2–10; MA, RW 19/488, unfol. Zu den Vorarbeiten, den engl. und franz. Maßnahmen seit Kriegsbeginn und der vorlieg. Besprechung vgl. LINDNER, Reichskommissariat, S. 22–25.

<sup>3</sup> In der Vorlage: Vertretenden.

Auf der anderen Seite stellt die Verordnung nur eine allererste Maßnahme dar, der aller Voraussicht nach bald weitere Maßnahmen folgen werden (Anmeldung des feindlichen Vermögens, Zwangsverwaltung u. dgl.).

Unter den vorstehenden Umständen hat der Unterzeichnete die Frage aufgeworfen, ob es nicht vorzuziehen sei, den Erlaß der Verordnung, deren sofortige Verkündung durch zwingende deutsche Interessen offenbar nicht geboten sei, noch eine kurze Zeit zurückzustellen, bis amtliches Material über die von den Franzosen und Engländern getroffenen Maßnahmen vorlägen. Dann könne der Inhalt der Verordnung entsprechend gestaltet werden. Über den Vergeltungscharakter könne alsdann kein Zweifel mehr bestehen. Unter allen Umständen sei es aber wichtig, daß uns später nicht einmal der Vorwurf gemacht werden könne, wir seien mit Maßnahmen gegen das feindliche Vermögen vorangegangen. Möglicherweise würden dann die deutschen Maßnahmen von vornherein auch gleich weiter gehen müssen. Endgültig werde zudem das Verfahren ohnehin nicht bei den Justizbehörden bleiben können, sondern bei anderen Stellen.

Der Vertreter des Auswärtigen Amts (Geheimrat Albrecht) erklärte jedoch auf ausdrückliches Befragen, er habe gegen den sofortigen Erlaß der Verordnung vom Standpunkt des Auswärtigen Amts keine Bedenken<sup>4</sup>.

Es wurde demgemäß beschlossen, den alsbaldigen Erlaß der Verordnung herbeizuführen. Mit Rücksicht auf die Erklärung des Auswärtigen Amts hat der Unterzeichnete seine grundsätzlichen Bedenken zurückgestellt, zumal überwiegende Gründe stark dafür sprechen, daß die Maßnahmen in Frankreich und England jedenfalls auch so weit gehen, wie in der Verordnung vorgesehen ist.

Im übrigen soll auf Anregung des Unterzeichneten bei den juristischen Personen davon abgesehen werden, für die Frage der Staatsangehörigkeit ausschließlich an die Sitztheorie anzuknüpfen, da es Vorbehalten bleiben muß, unter Umständen auch die Kontrolltheorie anzuwenden<sup>5</sup>. Schließlich sollten wirtschaftssachverständige Behörden bei der Auswahl und Kontrolle der Pfleger eingeschaltet werden.

2. Herrn Dir 5<sup>6</sup>

Herrn MinRat Bänfer<sup>7</sup> mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Sch[wand]t

<sup>4</sup> Vorstehender Absatz mit Randstrich und Vm. des MD Berger versehen: „auch jetzt schriftlich“. VLR Albrecht reichte mit Schnellbrief des AA vom 29. 9. 1939 die von Frankreich erlassenen Dekrete gegen Feindvermögen (Anmeldegebot für dt. Vermögen, Verfügungsverbot und Bestellung eines amtl. Sequesters), außerdem den Text des engl. „Trading with the Enemy Act“ vom 5. 9. 1939 nach und folgerte daraus: „Angesichts dieser von Frankreich und England getroffenen Regelung bestehen keine Bedenken mehr dagegen, deutscherseits gleiche Maßnahmen gegen das in Deutschland und im besetzten Gebiet befindliche französische und englische Eigentum zu ergreifen.“ R 2/25174, Bl. 10 ff.

<sup>5</sup> D. h. es sollten Pflugschaften zulässig sein nicht nur für Kapitalgesellschaften mit Rechtssitz im Ausland (Sitztheorie), sondern auch für alle in Dtl. gegründeten oder ansässigen Unternehmen im Auslandsbesitz oder unter ausländ. Mehrheitsbeteiligung (Kontrolltheorie).

<sup>6</sup> MD Berger, Leiter der Wirtschaftsabt. V des RFM; mit dessen Sichtvermerk vom 2. 10. 1939 und Anordnung einer Rücksprache auf dem Kopfblatt der Vorlage.

<sup>7</sup> Mit dessen undat. Sichtvermerk. – Fortgang s. Dok. Nr. 169.

## **Zitierhinweis**

Nr. 163 Kommissarische Beratung im Reichsjustizministerium vom 27. September 1939, 16.30 Uhr  
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d163>